

1508145-97.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094981/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24131647 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2094981 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO CARLOS GUEDES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508145-97.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508145-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094981/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24131647 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2094981 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO CARLOS GUEDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS GUEDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Narra a peça acusatória que, no dia em 06 de abril de 2022, por volta das 10h02, na Rua Goiti, 100, Itaquera, nesta cidade e comarca, o réu, trazia consigo e transportava, para fins de traficância, 47 papalotes e 65

pinos de cocaína, 7 pinos de crack, 10 papelotes e 17 pinos de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme B.O. de fls. 3/6, laudo de constatação de fls. 13/16.

A denúncia foi recebida a fls. 162/164.

O réu foi devidamente citado, apresentando Resposta à Acusação em audiência, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Na mesma oportunidade, foram ouvidas as testemunhas, e ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), laudo de constatação (fls. 15/20), laudo pericial (fls. 184 e ss) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Vejamos.

Cailon Santos Ferreira, policial militar, disse em juízo que no dia dos fatos a equipe estava em patrulhamento na região, quando o réu viu a viatura, mudou a direção e começou a conversar com um morador da rua, visando evitar a abordagem. Após abordá-lo, o réu afirmou que havia entorpecentes em sua bolsa, e ao verificar, localizaram as drogas. As drogas estavam dentro de uma bolsa na mochila, maconha e cocaína. Pelo sistema da Polícia Militar, o réu era considerado procurado pela Justiça.

Alberto Tozzo Almeida, policial militar alegou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo local, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Quando o réu visualizou a viatura, demonstrou nervosismo e começou a conversar com outras pessoas na rua, evitando ser abordado. Contou que abordou o réu, que confessou que dentro da mochila havia certa quantidade de drogas. Ao vistoriar a mochila as drogas foram localizadas, tinha diversas drogas, maconha, crack, cocaína. A droga estava pronta para consumo e o réu encontrava-se foragido da justiça.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que mora em Itaquaquetuba e estava passando por dificuldades financeiras e por conta disto pegou as drogas para levar e conseguir um dinheiro.

Tal confissão foi corroborada pelas declarações dos policiais militares, tanto em solo policial, quanto em juízo.

Destaca-se que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ademais não se demonstrou que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão da droga apreendida, não há dúvidas quanto à autoria.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos

demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de maus antecedentes, contudo, a conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis pelos maus antecedentes exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo sua pena em 1/6, obtendo-se como pena intermediária 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, pois o acusado, trazia consigo expressiva quantidade de drogas, além de sua natureza, fato que aponta dedicação à prática de atividade criminosa. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei. Nesse toar: "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006." (STJ, HC 361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Torno, pois, definitivo o quantum da pena acima fixado.

Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo, que o réu é portador de maus antecedentes, bem como quantidade da pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu ANTÔNIO CARLOS GUEDES, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no piso legal.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, sendo necessário ser mantido segregado para assegurar a aplicação das penas, diante da condenação imposta. Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra, servindo a presente sentença como ofício.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA